

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 771/2531 นาย ประภัสร์ แสงสุริ ฉาย กับพวก โจทก์
บริษัท ไทย ประ สหิธิ ประกันภัย จำกัด จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 865, มาตรา 866

ป. ซึ่งรู้ตัวดีว่าตนเป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษและเคยเข้ารับการตรวจรักษา
ตัวที่โรงพยาบาลมาก่อน ได้ขอเอาประกันชีวิตต่อจำเลย ตัวแทนผู้หาประกันของ
จำเลยจัดให้แพทย์มาตรวจ ร่างกายของ ป. เพื่อทำรายงาน ให้จำเลยประกอบการ
พิจารณาว่าจะรับประกันชีวิต ป. หรือไม่ เช่นนี้แพทย์ผู้ตรวจร่างกายของ ป. ไม่ใช่
ตัวแทนของจำเลย จะถือว่าจำเลยผู้รับประกันภัยทราบว่า ป.เคยตรวจและรักษาโรค
ต่าง ๆ มาก่อนเช่นเดียวกับแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของ ป. ไม่ได้ เมื่อ ป. ปิดบังข้อเท็จ
จริงเกี่ยวกับสุขภาพสัญญาประกันชีวิตระหว่าง ป. กับจำเลยตกเป็นโมฆียะ จำเลย
บอกล้างสัญญาดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามสัญญาประกันชีวิตนางประจวบ แสงสุ
ริฉาย เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยให้การว่า นางประจวบผู้เอาประกัน
ภัยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ สัญญาตามฟ้องเป็นโมฆียะ จำเลยบอกล้างแล้ว
ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 50,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกัน พึงได้ว่า นางประจวบ แสงสุริยา ทำสัญญาประกันชีวิตไว้กับจำเลย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2521 ตาม เอกสารหมายเลข 3 นางประจวบตายเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2524 ซึ่งเป็นระยะเวลา อยู่ในระหว่างอายุสัญญาประกันชีวิต โจทก์ทั้งสองในฐานะผู้รับประโยชน์ได้ทำ หนังสือแจ้งการตายของนางประจวบและขอรับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตให้ จำเลยทราบแล้ว จำเลยปฏิเสธการจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิตนางประจวบ อ้างว่า นางประจวบปิดบังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพสัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะจำเลย ขอบอกล้างโมฆียะกรรมดังกล่าว สัญญาประกันชีวิตนางประจวบตกเป็นโมฆะและ ข้อเท็จจริงพึงได้ต่อไปว่า นางประจวบเป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เคยรักษาตัวที่ โรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2520 ได้รักษาตัวอยู่เรื่อยและมีโรคแทรกซ้อนมีอาการใจสั่นเหนื่อยง่าย ทั้งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2521 ซึ่งเป็นระยะเวลา ก่อนนางประจวบทำสัญญาประกันชีวิตกับจำเลย นางประจวบได้ไปรักษาตัวเกี่ยวกับ โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษอีก

ที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า นางประจวบเคยเข้ารับการรักษาตัวจากคลินิกและโรงพยาบาลด้วยโรคทั่ว ๆ ไป ซึ่งแพทย์ไม่ได้บอกว่านางประจวบเป็นโรคอะไร เพราะ การเข้ารักษาตัวดังกล่าวของนางประจวบไม่เคยพักค้างรักษาแต่อย่างใดนั้น ปราบฎ ข้อเท็จจริงแน่ชัดว่านางประจวบได้รับการตรวจและรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2520 และรักษาตัวเรื่อยมา แม้ วันที่ 4 กันยายน 2521 ก็ไปตรวจรักษาโรคดังกล่าวที่โรงพยาบาลศิริราชอีก การ รักษาตัวเป็นระยะเวลานานเช่นนี้เชื่อว่า นางประจวบรู้ตัวดีว่าตนเป็นโรคต่อม ไทรอยด์เป็นพิษข้อฎีกาของโจทก์ดังกล่าวที่มีความหมายทำนองว่า นางประจวบไม่รู้ ว่าตนเป็นโรคอะไรและไม่ได้ปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของตนนั้นฟังไม่ขึ้น ส่วนที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า แพทย์หญิงชมชื่น กำเนิดศิริเป็นแพทย์ที่จำเลยจัดหาให้ ตรวจร่างกายนางประจวบ เพื่อทำรายงานประวัติสุขภาพตามเอกสารหมายเลข 2

นั้น เคยตรวจรักษานางประจวบมาก่อน ย่อมถือได้ว่าจำเลยทราบมาก่อนว่านางประจวบเคยป่วยและรักษาตัว จึงถือไม่ได้ว่านางประจวบปิดบังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของตน ทั้งจำเลยหาได้ถือเรื่องสุขภาพของนางประจวบเป็นเรื่องสำคัญ เพราะแพทย์หญิงชมชื่นมิได้ตรวจร่างกายนางประจวบอย่างละเอียดถี่ถ้วนนั้น เห็นว่าแพทย์หญิงชมชื่นเป็นเพียงแพทย์ที่นางสาวสัตยา คงคาชัย ตัวแทนของจำเลยจัดหา มาตรวจร่างกายนางประจวบเพื่อทำรายงานเอกสารหมายเลข ป.ล.2 เพื่อให้จำเลยประกอบการพิจารณาว่าจะรับประกันชีวิตนางประจวบหรือไม่เท่านั้น ไม่ใช่ตัวแทนจำเลย ดังนั้นจะถือว่าจำเลยทราบว่านางประจวบเคยตรวจและรักษาโรคต่าง ๆ มาก่อน เช่นเดียวกับแพทย์หญิงชมชื่นย่อมไม่ได้ทั้งจะฟังว่าจำเลยมิได้ถือเรื่องสุขภาพของนางประจวบเป็นเรื่องสำคัญหาได้ไม่ ฎีกาโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>